

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2473/2538

นาย ปรีชา วัฒนาพร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวร วัสดุ ก่อสร้าง ที่
1 กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425

รถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุมี ส. เป็นผู้ขับ จำเลยที่ 3 เข้าซื้อที่มีจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ค้าประกัน มีการพ่นชื่อจำเลยที่ 1 เช่นเดียวกับรถยนต์ของจำเลยที่ 1 คนทั่วไปที่ได้พบเห็นรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุจะต้องเข้าใจว่าเป็นรถของจำเลยที่ 1 หลังเกิดเหตุ จำเลยที่ 2 ได้ต่อรองเรื่องค่าเสียหายพฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้รับประโยชน์ร่วมกันกับจำเลยที่ 3 เมื่อ ส. นำรถยนต์คันเกิดเหตุของจำเลยที่ 3 ไปใช้ในทางที่จ้างของจำเลยที่ 3 โดยประมาทเลินเล่อ กรณีถือได้ว่า ส. เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ด้วยจำเลยที่ 1 ซึ่งมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจึงต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิด

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ในฐานะนายจ้างของนายสุพลหรือไก่อกับจำเลยที่ 2 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ชำระค่าสินไหมทดแทนที่นายสุพลหรือไก่อลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และที่ 3 กระทำละเมิดต่อโจทก์ได้รับบาดเจ็บ ขอให้จำเลยทั้งสามชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 398,931 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย

ละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ใช่นายจ้างของจำเลยที่ 3 และนายสุพลหรือไก่อ่ เหตุเกิดมิใช่ความประมาทของนายสุพลหรือไก่อ่ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 283,605 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 221,758 บาท แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ในปัญหาที่ว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 3 หรือไม่นั้น ได้ความว่ารถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุที่มีนายสุพลหรือไก่อ่เป็นผู้ขับ จำเลยที่ 3 เข้าซื้อและมีจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ค้าประกัน มีการพ่นชื่อจำเลยที่ 1 เช่นเดียวกับรถยนต์ของจำเลยที่ 1 คนทั่วไปที่ได้พบเห็นรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุจะต้องเข้าใจว่าเป็นรถของจำเลยที่ 1 หลังเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ได้ต่อรองเรื่องค่าเสียหาย ที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 อ้างว่าได้ว่าจ้างรถยนต์คันเกิดเหตุมาใช้เป็นครั้งคราวก็คงมีแต่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นพยาน ย่อมไม่น่าหนักหนาเชื่อถือข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้รับประโยชน์ร่วมกันกับจำเลยที่ 3 เมื่อนายสุพลหรือไก่อ่ นำรถยนต์คันเกิดเหตุของจำเลยที่ 3 ไปใช้ในทางที่จ้างของจำเลยที่ 3 โดย

ประมาณเส้นเล่อกรณีถือได้ว่านายสุพลหรือไก่อเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1ด้วย จำเลยที่ 1 ซึ่งมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจึงต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิด ฎีกาจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ์ วราอุบล-บรรเทิง มุลพรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>